

1507028-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Flavio Paiva Cavalcante e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

FLÁVIO PAIVA CAVALCANTE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507028-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507028-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Flavio Paiva Cavalcante e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

FLÁVIO PAIVA CAVALCANTE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 23 de março de 2022, pela manhã, na Rua das Naiades, nº 51, São Miguel, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, 5.160 maços de cigarro, avaliados em R\$ 39.799,37 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), pertencentes à empresa Souza Cruz.

Recebida a denúncia (págs. 140/144), o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação, subscrita por Defensor Público nomeado nos autos (págs. 157/158). Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição e sustentou, em síntese, precariedade probatória. Alternativamente, requereu: pena fixada no mínimo legal; detração; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; regime de cumprimento diverso do fechado; e, por fim, seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do roubo restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 06 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 16/19); pelo auto de exibição e apreensão (págs. 22/23); auto de entrega (pág. 24); auto de avaliação (pág. 25); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 13); imagem da carga roubada (pág. 52); laudo pericial papiloscópico no veículo da empresa vítima - que atestou que os fragmentos de impresos papilares nºs 215217 a 215220 coincidem com os datilogramas dos dedos médio esquerdo, mínimo esquerdo, anular esquerdo de Flávio Paiva Cavalcante (págs. 85/97); relatório de investigação (págs. 98/99); imagens da cena do crime (págs. 100/ 102); bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, nas oportunidades em que foi interrogado, embora tenha procurado mitigar sua responsabilidade, o acusado admitiu a subtração da carga da empresa vítima.

Perante a autoridade policial, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, declarou que: "hoje pela manhã combinou com dois conhecidos do bairro de juntos praticarem um roubo contra entregadores da empresa SOUZA CRUZ; que caminhavam pela Avenida Cardon quando visualizaram uma FIAT/FIORINO e assim decidiram pelo roubo; que abordaram o motorista e o ajudante e logo tomou a direção do veículo e saíram do local; que deixou o veículo "esfriando" pra ver se tem rastreador e foi trocar sua camiseta; que ao retornar foi abordado por policiais civis; que acompanhou e franqueou o ingresso dos policiais em sua residência, local onde foi localizado sua camiseta utilizada no roubo; que na sequencia foi trazido para esta distrital; que não sabe declinar os dados dos outros dois roubadores; que nega estarem usando armas de fogo; que a carga era vendida aos poucos, já que ninguém compra a mercadoria toda; que praticou o crime por estar passando por dificuldades financeiras." (pág. 14).

Em Juízo, por sua vez, justificou que enfrentava dificuldades financeiras, uma vez que tem uma empresa, mas que não está em atividade.

Disse que apenas retirou as caixas de cigarros do interior do veículo da empresa, não ameaçou as vítimas - que estavam em um bar -, não simulou que estava armado, e estava acompanhado de apenas mais um indivíduo, e não três.

Acrescentou que apenas comunicou aos ofendidos que iria retirar a carga do veículo, o que fez juntamente com seu único comparsa.

Transportaram a carga para o veículo desse seu comparsa desconhecido, e depois de algum tempo foi abordado quando se dirigiu ao referido automóvel. Embora essa última versão não corresponda a verdade real dos fatos - a dinâmica da ação criminosa se deu de forma diversa -, o fato é que o réu admitiu sua presença na cena do crime.

F. F. G. S, motorista da empresa vítima, esclareceu que logo que parou o carro para fazer uma entrega foi surpreendido por três indivíduos, que estavam a bordo e desembarcaram de um carro branco, simularam que estavam armados e subtraíram toda a carga de cigarros.

Após, os roubadores puseram-se em fuga a bordo do carro branco.

Esclareceu que o carro da empresa dispunha de câmera de filmagem - rastreador - o que possibilitou a localização da carga no mesmo dia, horas depois.

Por fim, disse que a ação criminosa aconteceu muito rapidamente, que entrou em pânico, de forma que não conseguiu olhar a fisionomia dos roubadores, uma vez que sequer olhou para o rosto deles.

Os policiais civis responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram ouvidos, apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos.

Narraram que foram comunicados das características do carro branco usado pelos roubadores, que acabaram por localizar através do sistema detecta, estacionado na via. Desta forma, realizaram campanha e viram quando o acusado se aproximou, abriu uma das portas e nele ingressou, oportunidade em que o abordaram.

Toda a carga roubada estava no interior desse veículo. Questionado, informalmente, o acusado admitiu o cometimento do roubo, e disse que já havia trocado de roupa. Desta forma, o acusado os levou até sua residência e lhes entregou as roupas que havia usado quando praticou o roubo.

Como já consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do delito, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade do acusado, que, nas oportunidades em que foi interrogado, admitiu parcialmente a imputação. No contraditório, tentou sugerir que praticou apenas um furto, uma vez que não teria ameaçado as vítimas.

Entretanto, a ação criminosa se deu tal como articulada na denúncia.

Os ofendidos, nas oportunidades em que foram inquiridos, descreveram com minúcias as circunstâncias do roubo, dando conta da grave ameaça a que foram submetidos.

Afirmaram que os três roubadores os ameaçaram por palavras e gestos - simularam que estavam armados -, e subtraíram toda a carga que no veículo.

E os esclarecimentos prestados pelas vítimas são merecedores de toda credibilidade. Tratando-se de pessoas isentas, não teriam qualquer interesse em prejudicar indivíduo inocente, que sequer conheciam.

Nesse sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP - AC - rel. Clineu Ferreira - JUTACRIM 90/318).

Não bastasse, os policiais civis, inquiridos no contraditório, de forma serena e insuspeita, descreveram a dinâmica da diligência que realizaram e que culminou com a prisão em flagrante do acusado na posse da carga roubada.

E não existe demonstração probatória de qualquer interesse desses agentes em prejudicar pessoa inocente, não havendo daí motivo para que essa prova seja desprezada.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizou.

Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Desta forma, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pelas vítimas, bem como as declarações dos policiais responsáveis pela diligência, são circunstâncias que levam à convicção segura da responsabilidade do acusado pelo ilícito denunciado.

Ademais, o réu foi surpreendido por policiais na posse de todo o produto do roubo, e do automóvel que usou com os comparsas quando praticaram o roubo, o que gera presunção de responsabilidade e inverte o ônus da prova.

Por fim, a imagem do acusado está estampada na cena do crime (págs. 100/102), e o laudo papiloscópico atestou que havia fragmentos de digitais dele no veículo da empresa vítima (págs. 91/92).

Por esses argumentos, a integral procedência da ação penal é medida que se impõe. A majorante fica reconhecida.

Restou incontroverso que o acusado praticou o crime em concurso com pelo menos dois indivíduos ainda não identificados.

Os agentes agiram numa perfeita conjugação e vontades e divisão de tarefas, o que se verifica pela dinâmica do roubo.

Um dos roubadores abordou o ofendido Felipe, simulou que estava armado e lhe determinou que desbloqueasse a porta do baú do veículo. Após, os outros dois agentes realizaram o transbordo da carga de cigarros para o carro estampado na imagem juntada à pág. 100.

O roubo restou consumado.

Os criminosos praticaram todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e houve inversão da posse dos bens subtraídos, que saíram por completo da esfera de disponibilidade da empresa vítima.

E como já se decidiu: "A jurisprudência do STF é no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração - com emprego de violência ou grave ameaça - sendo irrelevante a circunstância de o agente não se ter locupletado com a coisa roubada" (STF - RE - Rel. Cordeiro Guerra - RT. 572/433).

"Roubo - tem-se como consumado se subtraída a coisa, mediante violência ou grave ameaça, não obstante a subsequente e imediata prisão em flagrante dos autores do crime" (STF - RE - Rel. Célio Borja - RTJ 119/853).

Demonstrada, portanto, a ocorrência do crime descrito na inicial acusatória, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, o desfecho condenatório é mesmo o único viável.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Os documentos juntados aos autos (folha de antecedentes e certidão - págs. 126/135 e 138/139, respectivamente), dão conta de duas condenações definitivas suportadas pelo acusado, que configuram reincidência, oriundas da 20ª e 11ª Varas criminais desta capital, a primeira cujo trânsito em julgado para a Defesa se deu em 05/12/2016, e a segunda em 21/10/2014. Pelo que se observa do histórico de cumprimento de pena, nenhuma delas foi julgada extinta pelo cumprimento (págs.

131/132).

E folha de antecedentes é documento hábil para comprovação de reincidência e maus antecedentes (Súmula 636 do S.T.J.).

Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Tendo em vista que são duas as condenações que configuram reincidência, uma delas fica compensada com a atenuante da confissão espontânea. Por força da segunda condenação que configura reincidência, agravo a pena em 1/6, resultando em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.

Por fim, pela majorante reconhecida aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e catorze dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FLÁVIO PAIVA CAVALCANTE, R.G. nº 43.654.403, e o condeno ao cumprimento de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a catorze dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Tendo em vista a natureza do roubo, que foi praticado com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes, o que revela periculosidade de seus executores, ainda pela comprovada reincidência específica, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME FECHADO (art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal).

E de regime mais brando não há que se falar, nos termos da r. decisão proferida pelo i. Desembargador Luiz Soares de Mello, colacionada em apelação Criminal nº 1.439-961-1, da E. 6ª Câmara do tribunal de Alçada Criminal, relator Maia da Cunha: "Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, "data vênia", com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser - e nem foi, no caso - com a sociedade onde vive e com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcera o cidadão que merece ser encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizados." (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807).

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que mostram-se presentes os fundamentos que justificaram a medida, reforçados pela prova produzida no contraditório, o que se faz necessário também para se assegurar a aplicação da lei penal com o cumprimento da pena aqui aplicada (artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal).

Não é o caso de detração. Eventual progressão de regime de cumprimento de pena é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alínea "b", da lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Indefiro o requerimento formulado pela Douta Defesa, que pretende seja o acusado colocado em prisão domiciliar, por ser o responsável pela criação de uma filha menor de idade. Entretanto, o pedido encontra expressa vedação no artigo 318-A, I, do C.P.P., uma vez que o crime aqui tratado pressupõe violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, o acusado não comprovou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor. Ao contrário, quando qualificado em solo policial, indicou a pessoa de ERICA como a responsável pelos cuidados da criança (pág. 31).

Decorrido o prazo previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal, caso não

reclamado, desde já decreto a perda do automóvel Renault/Kangoo, placas CPZ 1879 (págs. 22/23).

Condeno o acusado ao pagamento das custas do cprocesso, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo penal. Eventual isenção no pagamento das custas é matéria a ser decidida por ocasião da execução da pena.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA